

Số: 09/QĐ - DVLLC

Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

***“Về việc ban hành quy chế phiên đấu giá đối với tài sản thanh lý của
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên”.***

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL – CHI NHÁNH LÀO CAI

Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HĐDVĐG-DVLLC ngày 12/03/2025 đã ký giữa Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên và Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế phiên đấu giá đối với tài sản thanh lý của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL; Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Thị Mai Linh

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ – DVLLC ngày 13 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, theo phương thức trả giá lên.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá và trả giá.

CHƯƠNG II THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

- **Tài sản đấu giá:** Vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ các trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư trên địa bàn huyện Bảo Yên (gồm: Cửa gỗ và sắt phế liệu thu hồi;...). Trọng lượng 19.260kg.

- **Giá khởi điểm là:** 238.470.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí kiểm đếm, bốc xếp và các chi phí khác (nếu có).

- **Tiền đặt trước:** 47.694.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng*).

- **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 100.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*).

ĐIỀU 4. NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ.

1. Thông báo đấu giá tài sản được niêm yết tại các địa điểm sau:

- Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL - chi nhánh Lào Cai: Số nhà 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên, địa chỉ: Tổ dân phố 3A, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Nơi trưng bày tài sản: tại Nhà ban quản lý cũ, tổ 4B, thị trấn phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

2. Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.
- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá;
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Quy định về cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 19/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc), tại Nhà ban quản lý cũ, tổ 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

6.1 Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

Từ ngày 14/03/2025 đến ngày 24/03/2024 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên, địa chỉ: Tổ dân phố 3A, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

6.2 Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá gián tiếp gửi qua đường bưu chính:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá được khách hàng tham gia đấu giá gửi qua đường bưu chính trong giờ hành chính và được bưu chính chuyển đến địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian: Từ ngày 14/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

- Địa điểm tại: Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 27/03/2025 tại: Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá

2.1 Đối với Cá nhân

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai: ghi đầy đủ thông tin theo đầu mục yêu cầu, giá trả phải ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ. Sau đó ký và ghi rõ họ, tên.

- Phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai phát hành (có đóng dấu treo của Công ty): ghi đầy đủ thông tin theo đầu mục yêu cầu, giá trả phải ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ. Sau đó ký và ghi rõ họ, tên.

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân.

- Giấy ủy quyền hợp lệ của cá nhân nếu không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Người được ủy quyền.

2.2 Đối với tổ chức

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai: ghi đầy đủ thông tin theo đầu mục yêu cầu, giá trả phải ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ. Sau đó ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ, tên.

- Phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai phát hành (có đóng dấu treo của Công ty): ghi đầy đủ thông tin theo đầu mục yêu cầu, giá trả phải ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ. Sau đó ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ, tên.

- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập.

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân người đại diện theo pháp luật.

- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Người được ủy quyền.

3. Điều chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

4. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng

lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD hoặc bản gốc để đối chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

- Trong trường hợp Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nếu không trực tiếp tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD hoặc bản gốc để đối chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

5. Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công ty căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tất cả các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được tham gia đấu giá được quy định tại Điều 1 Quy chế nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ đã Quy định tại Điều 8 của Quy chế này đều không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

ĐIỀU 9. KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025.

2. Phương thức nộp tiền đặt trước để đảm bảo giao dịch

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DVL Chi nhánh Lào Cai theo chỉ dẫn sau:

Số tài khoản: **8662206666** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sa Pa (BIDV Sa Pa).

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai.

Nội dung: "Tên khách hàng" nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản thanh lý của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Yên.

Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản thanh lý của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Yên.

Lưu ý:

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

- Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào.

- Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đặt trước vào giá mua tài sản.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước sẽ được trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

1
JN
AU
JP
CHI
L
101

3. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

3.1. Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá mua tài sản.

3.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3.3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá theo khoản

3.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.4 Điều này.

3.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 10. THỜI HẠN NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ, CÁCH GHI PHIẾU TRẢ GIÁ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG THÙNG PHIẾU.

1. Thời hạn nộp phiếu trả giá:

Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lưu ý:

- Phiếu trả giá được nộp cùng với hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

- **Phong bì to** đựng Hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng phải dán kín, có chữ ký của khách hàng tại các mép dán của phong bì, mặt ngoài phong bì to chỉ ghi họ tên, địa chỉ của người tham gia đấu giá gửi đến nơi nhận.

- Toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, người tham gia đấu giá phải tự bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký tại các mép của phong bì to và được gửi qua đường bưu chính tại các điểm giao dịch của Bưu chính. Bưu chính sẽ gửi hồ sơ đến Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ Số 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, TP. Lào

Cai và được bỏ vào hòm đựng hồ sơ trước sự giám sát của các bên và phải được niêm phong ngay khi hết hạn nhận hồ sơ.

- Hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính đảm bảo phải được gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai trước 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025. Các trường hợp chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025, Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này.

2. Cách ghi phiếu trả giá

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai phát hành phát hành (có đóng dấu treo) được bọc bằng chất liệu bảo mật (giấy than, giấy bạc,...) và phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Người tham gia đấu giá điền đầy đủ các nội dung trên phiếu trả giá và thực hiện trả giá theo hướng dẫn trong mục 3, điều 12 trong quy chế này

3. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

a) Trình tự thủ tục niêm phong thùng phiếu

Ngay khi hết thời hạn nộp phiếu trả giá Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai sẽ tiến hành niêm phong thùng phiếu. Hình thức niêm phong như sau:

- Dán niêm phong 8 cạnh của hòm phiếu, khe bỏ phiếu và ổ khoá.
- Hòm phiếu được niêm phong có xác nhận của Người có tài sản đấu giá và Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai bằng giấy trắng 8 cạnh của hòm phiếu và ổ khoá.
- Việc niêm phong phải được lập thành biên bản có xác nhận của Người có tài sản đấu giá và Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai.

b) Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu

Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời người có tài sản đấu giá và một đại diện người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu. Việc mở niêm phong thùng phiếu được lập thành biên bản có xác nhận của Người có tài sản, đại diện Người tham gia đấu giá và Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐIỀU 11. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian theo quy định
2. Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu, để làm thủ tục điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.
4. Người tham gia đấu giá không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy tính, máy fax,...), không được hút thuốc lá, sử dụng chất

kích thích, không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá, không được mang các chất dễ gây nổ, dễ cháy hoặc vũ khí vật dụng nguy hiểm khác vào trong phòng đấu giá.

5. Người tham gia đấu giá phải chấp hành sự điều hành của bảo vệ, nhân viên, đấu giá viên, phải giữ trật tự không đi lại tự do trong phòng đấu giá.

6. Người tham gia đấu giá chỉ được phép phát biểu khi có sự đồng ý của đấu giá viên hành.

7. Người say bia, say rượu không được tham gia đấu giá.

8. Mọi người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm túc quy chế đấu giá tài sản này, phải tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định trên được coi là hành vi ***gây rối, mất trật tự tại buổi công bố giá***. Sau 03 (ba) lần nhắc nhở, Đấu giá viên điều hành tiến hành lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 12. PHIẾU TRẢ GIÁ, CÁCH THỨC TRẢ GIÁ, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Phiếu trả giá hợp lệ:

Phiếu do Người tham gia đấu giá nộp trong thời gian quy định và là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai phát hành, có đóng dấu treo và người tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

- Phiếu trả giá phải ghi rõ họ tên người tham gia đấu giá, giá khởi điểm, giá trả mua tài sản và phải ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trả giá.

- Phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung trên phiếu trả giá, phiếu không được tẩy xóa không đọc được.

- Phiếu trả giá có giá trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

- Số tiền ghi trên phiếu trả giá bằng số và bằng chữ phải trùng khớp với nhau, nếu có sự sai lệch thì lấy số tiền bằng chữ làm cơ sở pháp lý trả giá mua tài sản.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ

- Phiếu của Người tham gia đấu giá vắng mặt tại phiên đấu giá.

- Phiếu không do Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai phát hành, không ghi đầy đủ thông tin trên phiếu, giá trả thấp hơn giá khởi điểm, phiếu không trả giá, giá trả phần số và chữ không đọc được, phiếu không do người tham gia đấu giá ký tên hoặc điểm chỉ (trừ trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền theo quy định pháp luật để người khác thay mình ghi Phiếu trả giá).

3. Cách thức trả giá trong phiếu trả giá:

- Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin trên phiếu trả giá, mức giá trả bằng chữ và bằng số, ký và ghi rõ họ, tên.

- Số tiền ghi bằng chữ phải trùng với số tiền ghi bằng số. Trong trường hợp số tiền ghi bằng chữ không trùng với số tiền ghi bằng số thì lấy giá trị số tiền ghi bằng chữ.

- Giá trả của người tham gia đấu giá là giá trả cho cả tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

- Giá trả của người tham gia đấu giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

4. Cách xác định người trúng đấu giá:

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên các tiêu chí là có phiếu trả giá hợp lệ, giá trả hợp lệ và giá trả cao nhất, được đấu giá viên công bố.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

ĐIỀU 13. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế phiên đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Phát thẻ khách hàng cho người tham gia đấu giá;

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

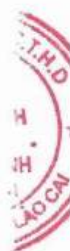
- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

ĐIỀU 14. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.



2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá[35];
 - Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- phiên đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất.

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự phiên đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;
- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;

- Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai trước ngày phiên đấu giá được tổ chức (*Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất là trước 24 giờ trước giờ tổ chức phiên đấu giá*).

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế phiên đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;
- Có mặt trước thời gian tổ chức phiên đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào tham gia phiên đấu giá theo thời gian như trong thông báo và Quy chế của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai đã ban hành và tuân thủ Nội quy phiên đấu giá.

ĐIỀU 16. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Được ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên;
- Được yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên bàn giao tài sản đấu giá;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

THANH TOÁN, BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

ĐIỀU 17. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên và người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai chuyển, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Nếu quá thời hạn trên Người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì được coi là từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng và khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc thuộc quyền ở hữu của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên.

- Thanh toán tiền mua tài sản và Bàn giao tài sản cho được quy định chi tiết trong Hợp đồng mua bán tài sản.

Điều 18. BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Địa điểm xem và bàn giao tài sản: tại Nhà ban quản lý cũ, tổ 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

2. Trong vòng 05 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước) sau khi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên nhận được đủ tiền bán tài sản do người trúng đấu giá thanh toán, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên sẽ thông báo thời gian bàn giao tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm phải nhận tài sản đã trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên thông báo giao tài sản. Quá thời hạn 05 ngày làm việc mà Người trúng đấu giá không nhận hết tài sản thì phải thanh toán chi phí kho bãi cho đơn vị trông giữ.

3. Trường hợp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên giao tài sản chậm so với thời gian thông báo hoặc không giao được tài sản cho Người trúng đấu giá thì Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thỏa thuận bồi thường cho Người trúng đấu giá.

CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại - tố cáo. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 20. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL - chi nhánh Lào Cai trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh DVL - chi nhánh Lào Cai: Số nhà 006A, phố Đoàn Khuê, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐTDD: 0988.904.244 (trong giờ hành chính).